

納税者権利保護のための国税通則法の改正

青山学院大学教授・政府税制調査会納税環境整備小委員会座長 三木 義一

1. 平成23年度の税制改正は3つに分けられて可決成立したところであるが、国税通則法の大改正を含む部分は、紆余曲折を経て最後に平成23年11月30日に可決成立された。

平成23年度の年次税制改正法案は、平成23年1月25日に閣議決定されて、同日、第177回国会（常会）に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」であるが、このうちの国税通則法の改正は同法律案の第17条であった。同法律案は、内閣の交替などがあったこともあって常会では可決成立されず、閉会中審査（いわゆる継続審議）となり、第178回国会（臨時会）においても閉会中審査（継続審議）の扱いとなつて、第179回国会（臨時会）において「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法の一部を改正する法律」として漸く成立をみた。

国税通則法を改正する上記第17条の理念は、「納税者の権利保護」「税務行政と納税者の対等化」であり、そのために国税に関する手続一般に「適正手続保障」の概念を導入するということであった。その過程では、日本弁護士連合会および日本税理士会連合会の有志並びに学者・研究者による多大な尽力があった。

しかしながら、与党が参議院では過半数を確保できないといういわゆるねじれ国会であるために、法案審議の過程において妥協と後退を余儀なくされて、いくつかの重要な改正が原案から削除されることとなった。またそもそも法文

を作成する作業は課税当局によって行われる仕組みとなっているため、納税者権利保護の観点には適合しないように見える条項も忍び込まされている。

本稿においては、これらの点を明らかにして、何が新しく定められた納税者の権利保護に資する法改正であり、何が後退させられたものであるかを明らかにすることとしたい。

2 第177回国会（常会）に提出された法律案の段階で、改正項目として重要なものは、次のようなものであった。

① 国税通則法の法律名の変更

従前の国税通則法においては、納税者の権利保護の観点が欠如していたことを明確にするために、『国税通則法』という名称を『国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律』（以下、略称として『国税手続法』という。）という名称に改正する。

② 国税通則法第1条の改正

現行の国税通則法第1条を改正して、「国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ」という文言を挿入し、これによって、改正前の国税通則法に全く欠如していた納税者の権利保護という観点を重視すべきことを、第1条の目的規定において明らかにする。

これらの①と②の改正は、日弁連が、通則法とは別に、納税者権利保護法の制定を求めていることに起因する。通則法とは別の法律を制定

することには強い抵抗があったために、通則法の名称変更と目的規定の整備を通じて、通則法の納税者権利保護法的性格を明確にしようというものであった。

③ 『納税者権利憲章』の策定

国税手続法において、第4条（納税者権利憲章の作成及び公表）という新しい条項を設ける。

④ 税務調査手続規定の整備

改正前の国税通則法においては、手続規定の整備という観点がほとんど皆無といってよいほどに脆弱であったから、改めて手続規定の整備を図ることとする。とりわけ税務調査についての規定を、適正手続規定の観点から補強し、国税手続法で規定することにした。

次に、税務調査について、事前及び事後のそれぞれに書面で通知を行うことについての規定も設けることにした。このうち事前の書面通知は、一部野党の抵抗で、削除され、口頭による通知とされてしまった。

なお、これに伴って、物件の提示・提出、留置きなどについても規定が設けられる。ただし、これら提示・提出、留置きについては刑事罰による間接強制もなされることとなっている。

⑤ 更正の請求の期間制限の5年への延伸

従前は、更正の請求については1年の期間制限が設けられており、減額更正を求める納税者にとっては不利な結果を招来していた。

のみならず、納税者において、1年の期間制限を超えて更正の請求を行う場合には、「嘆願書」を提出するのとなれば受け付けない、というあたかも江戸時代のお代官様に民百姓が嘆願をするのと同様であるかの如き悪弊がまかりとおっていた。

この点は、更正の請求の期間制限を1年から5年に延伸することにより、課税当局の職権による救済という方式を閉ざすことによって、手当が行われたところである。既に、法律制定後12月2日を境に、嘆願書は姿を消し、「更正の申し出」が実務において導入され、改革の効果が現れ始めている。しかし、課税当局による更正の期間制限が3年であったところのものも5年に延伸するという権限強化が抱き合わせと

なっている。

⑥ 当初申告要件等の緩和

期間の延長だけではなく、更正の請求の対象も拡大した。各税法において、一定の優遇措置を行うに当たっては、当初申告において申告することが要件となっているものがあり、また当初申告において申告した額が上限となる旨の規定が多々あるところである。このため、当初申告の時点における過誤によって、優遇措置を受け損なった場合における救済の道が閉ざされる形となっていた。これについては、最高裁判所が外国税額控除及び所得税額控除について当初申告要件を實際上緩和する判決を下していたことともあいまって、緩和措置が講じられることになった。

当初申告要件については、適用そのものについては所得税法等について21件、上限規制については租税特別措置法を含めて13件についての緩和がなされることとなっている。これらは各税法上の措置である。

⑦ 修正申告の勧奨に応じて修正申告を行う場合における更正の請求

このような更正の請求の延長・拡大は実務を激変させるであろう。例えば、従前は、修正申告の懲罰に応じて修正申告をした場合について、更正の請求の期間制限が1年であったこととあいまって、更正の請求はできないという解釈論や実務慣行がまかりとおっていた。

これについては法の明文（74条の11第2項）によって、修正申告の勧奨に応じて修正申告をした場合においてもなお更正の請求ができることが明らかにされることとなる。かつこの点は納税義務者に対して書面を交付して説明がなされる。

⑧ 修正申告の勧奨

従前、「修正申告の懲罰」と称して法的根拠なしに行われていたものが、「修正申告の勧奨」として法文上に明記されることとなった。この場合、修正申告の勧奨が行政手続法第4章の定める行政指導であることは明らかであるから、行政手続法第4章の規制に服することも明らかにされたこととなる。

⑨ 理由付記

適正手続保障の観点から最も重要なものは、理由付記である。この点は行政手続法第14条の規定に照らしても明らかなところであろう。従前、理由付記は、所得税法及び法人税法によって青色申告の場合に認められているのみであった。これは最高裁判所による累次の判例にもかかわらず、憲法第31条等の保障する適正手続条項違反であった。これを改めて理由付記を不利益処分一般に拡張することとなる。

最高裁判所がその根拠としていた課税処分的大量性・回帰性ということは、税制調査会専門家委員会の納税環境整備小委員会における審議の過程で、課税当局からの資料の開示があつて、実際には何ら大量的・回帰的ではないことが明らかにされるに至った。

しかしながら、理由付記の一般的導入に際しては、いわゆる白色申告の課税処分について、記帳義務の強化と抱き合わせとなっている。

3 これらの多様な改正のうち、①の法律名の改正、②の第1条の文言の改正、③の『納税者権利憲章』の策定に関する条項は、すべて削除された。その結果として権利という文言はすべて削除された結果となっている。

『納税者権利憲章』については、先進諸外国にはほぼもれなく存在しており、日本だけが突出して納税者権利保護についての意識が遅れているように思われる。

税務調査手続についても、事前通知を書面ではなく口頭で行うことで足りるというような後退がみられる。

4 以上のような国税通則法の改正の全般に対して、納税者権利擁護派と否定派の双方から激しい批判が浴びせられている。

否定派の野党の有力議員は、「納税者には権利などというものはない。」と言い放った。同じ党の女性議員は、「党を挙げてこのような法改正を潰す。」と言い切った。これらの発言は驚くべき事に、税理士1万人を擁するTKCの会報における座談会の発言であつて公刊されて

いるものである。TKCのこの行動によって、同団体およびそこに所属する税理士は、納税者の税務代理をする資質があるのかを厳しく問われることになりはしないか。

他方、これまで納税者権利憲章の創設に尽力してきたはずの一部運動団体は、改正が十分でないことと、課税当局がついでに潜り込ませた課税権限強化につながる規定を非難して、改正そのものを潰しにかかった。これまでさんざん努力を重ねてきて何ら成果を挙げることのできなかった団体としてとるべき行動ではないし、そもそも課税権限の強化につながる規定の読み方に誤解もある。提示・提出、留置きの規定などは、手続保障という観点からは法定して司法審査に委ねるのが正しいのであり、従前のような曖昧な質問検査権の規定の解釈・運用で行われることの方が遙かに危険である。刑事罰の威嚇による間接強制についても、これは新しく盛り込まれたものではなく、従前の質問検査権についての刑事罰による間接強制と同等であり、新たに踏み出して強化されたものではない。

これらの点についての、納税者権利憲章擁護派の批判には極めて残念なものが多かった。改正の方向と必ずしも合致しない一部の点だけのことさら大きく取り上げて、全体の構成を意図的にねじ曲げるものすらみられた。手続法の改正は、現実の行政を相手に、しかも、行政が実質的に法案化作業を行う状況の中で一歩ずつ進めていくものであり、そうした中で、何が改正され、あるいは改悪されたのかについて、十分に理解することなく、安直な批判を繰り返している姿勢は危険であり、かえって有害である。

5 最後に、実体法に重なり合う部分について述べるが、相続税の連帯納付という苛酷な法律制度が、平成24年度税制改正によって改正される方向に大きく舵が切られたことを評価すべきである。